



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

**Bastidores da pauta tributária nas Cortes Superiores e no CARF**SEXTA,  
06/03 às 10h

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Apostas da Semana](#)**Apostas da Semana** PRO

## STF retomará julgamento sobre distribuição de lucros por empresas devedoras

Equipe JOTA PRO Tributos

23/02/2026 | 11:17

**Você vai ver por aqui:**

- [Distribuição](#) de lucros
- Desoneração da [folha](#)
- [PIS/Cofins](#) no ICMS
- Contribuição [previdenciária](#)
- ICMS sobre [telecomunicações](#)
- [Cobrança](#) de CSLL
- Controladas no [exterior](#)

**JULGAMENTO VIRTUAL**

### Distribuição de lucros por empresas devedoras, de 27/2 a 6/3

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltará a discutir se empresas com débitos tributários podem ser impedidas de distribuir lucros a acionistas, sócios e outros membros. O caso havia sido suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que no dia 13 devolveu os autos para retomada do julgamento. A análise da [ADI 5161](#) continuará em plenário virtual.

Por enquanto há dois votos para validar o artigo 32 da Lei 4357/1964, que dispõe sobre o tema, com diferentes entendimentos. O relator, ministro aposentado Luís Roberto Barroso, votou pela constitucionalidade do dispositivo, mas determinou que a multa só pode ser aplicada na hipótese de o devedor não ter reservado bens ou rendas suficientes para quitar o pagamento da dívida inscrita. A norma, contestada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB),

prevê a imposição de multa de 50% do valor distribuído, observado o limite máximo de 50% do débito.

O ministro Flávio Dino abriu divergência por entender que a redação da lei já traz a salvaguarda proposta por Barroso e, por isso, votou pela improcedência da ação.

### **Desoneração da folha de pagamento, 27/2 a 6/3**

Os ministros do STF retomam em sessão virtual o julgamento que discute a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores econômicos. O caso havia sido paralisado em outubro de 2025 por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Até a interrupção da [ADI 7633](#), o placar estava 3 a 0 pela inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 14.784/2023 que prorrogaram a desoneração. Votaram neste sentido os ministros Cristiano Zanin (relator), Edson Fachin e Gilmar Mendes.

Em seu voto, Zanin manteve o teor da liminar proferida no ano passado, ao entender que é preciso prever a compensação em caso de renúncia de receita. Contudo, manteve os efeitos jurídicos já produzidos enquanto a lei esteve em vigor.

### **PIS e Cofins na base de cálculo do ICMS, 13/2 a 24/2**

O STF discute no ARE 1551512 ( [Tema 1446](#) ) se há questão constitucional e repercussão geral na análise sobre a inclusão do PIS/Cofins na base de cálculo do ICMS. O relator, ministro Edson Fachin, manifestou-se pela inexistência de questão constitucional, entendendo que a controvérsia é infraconstitucional e depende da interpretação da legislação ordinária. Assim, votou pela ausência de repercussão geral. O ministro Luiz Fux o acompanhou.

Se a posição prevalecer, permanecerá aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1223, segundo a qual é legítima a inclusão de PIS e Cofins na base do ICMS quando o imposto incide sobre o valor total da operação, por se tratar de repasse de natureza econômica.

### **Contribuição previdenciária sobre 13º, 13/2 a 24/2**

No RE 1566336 ( [Tema 1445](#) ), a Corte analisa se é constitucional e existe repercussão geral no debate acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.

O debate gira em torno da interpretação do artigo 195 da Constituição, que estabelece fontes de financiamento da seguridade social. Entre elas, as contribuições sociais devidas pelo empregador, pela empresa ou entidade a ela equiparada, incidentes sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho”.

Sem adentrar no mérito, o relator, ministro Edson Fachin, votou pela constitucionalidade do tema e para firmar repercussão geral. Foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Luiz Fux.

A controvérsia já foi analisada pelo STJ, que no Tema 1170 validou a cobrança da contribuição sobre os valores. Os ministros concluíram que os montantes

recebidos pelos trabalhadores possuem natureza salarial e, portanto, devem ser tributados. Agora, um dos contribuintes nos casos concretos recorre ao STF.

## JULGAMENTO PRESENCIAL

### **Adicional de ICMS sobre telecomunicações, quinta-feira (26/2)**

O STF pode reiniciar o julgamento que discute a constitucionalidade da Lei da Paraíba 7.611/04, que instituiu adicional de 2% de ICMS sobre telecomunicações, destinado ao Fundo Especial de Combate à Pobreza (FECPB).

A análise da [ADI 7716](#) começou no plenário virtual, quando o relator, ministro Dias Toffoli, foi seguido por mais cinco ministros para declarar o dispositivo constitucional no momento em que foi criado, em 2004, porque ainda não havia lei complementar sobre o tema. No entanto, com a edição da Lei Complementar 194/22, as comunicações passaram a ser classificadas como serviços essenciais e o ministro entendeu que o adicional perdeu a validade. Após pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o placar será zerado e a votação deve recomeçar.

O julgamento deve ser feito em conjunto com a [ADI 7077](#), que trata de legislação semelhante, porém do estado do Rio de Janeiro, e também foi destacado por Fux. No plenário havia quatro votos para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos que majoraram as alíquotas de ICMS.

## **Em pauta no Carf**



### **Cobrança de CSLL, quarta-feira (25/2)**

Está na pauta da 1ª Turma da 1ª Câmara da 1ª Seção caso que discute uma cobrança de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R\$ 1,2 bilhão contra o Banco Itaucard S.A. O motivo da autuação foi a não adição de saldos devedores referentes às contrapartidas das superveniências e insuficiências de depreciação ocorridas em 2017 em seu Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LACS). Trata-se do processo 16327.720661/2021-45, de relatoria do conselheiro Jeferson Teodorovicz.

### **Controladas no exterior, quarta-feira (25/2)**

A 1ª Turma da 2ª Câmara da 1ª Seção deve voltar a analisar uma cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL pela inclusão de resultados auferidos por controladas no exterior em seu lucro real e o aproveitamento de créditos por impostos pagos nos países de origem. O processo (15746.722615/2021-87) envolve a Whirlpool S.A e suas subsidiárias na Argentina, no Chile, na China e na Colômbia.

Apenas a relatora, conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, votou. O placar está em 1 a 0 para derrubar as cobranças referentes às controladas na Argentina, no Chile e na China, mas manter a atuação em relação à controlada colombiana.

Leia mais

- [Comitê Gestor](#) do IBS ainda não recebeu repasse da União
- Fachin leva para plenário físico liminar que prorrogou [dividendos sem IR](#)
- STF: vista suspende caso sobre [PIS/Cofins](#) em reservas técnicas de seguradoras



**Equipe JOTA PRO Tributos**  
Bárbara Mengardo, Fernanda Valente, Katarina Moraes e Mateus Mello.

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

**CCJ da Câmara prevê votar PEC da escala 6x1 até a segunda quinzena de abril**  
11 DE MARÇO DE 2026 | 15:24

MATINAL PRO

**EMS planeja lançar dentro de seis meses concorrente do Ozempic**  
11 DE MARÇO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

**PGFN prepara estratégia para evitar judicialização da reforma tributária**  
11 DE MARÇO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO PRO

**Lula e Flávio identificam segurança, economia e corrupção como os principais eixos da campanha**  
10 DE MARÇO DE 2026 | 20:34



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog